

주의 요구 / 시정 요구

1. 제 목 : 인수채권 양도통지 업무 불철저
2. 소관부점 : 0000처
3. 내 용 :

가. 업무개요

0000처는 「업무분장세칙」 제19조에 따라 일반채권 인수업무 총괄 및 기타 채권 인수지원 등의 업무를 담당함에 따라 양도통지 용역사 선정 및 관리를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「민법」 제450조에 따르면 지명채권의 양도는 양도인이 채무자에게 통지 등을 하지 않으면 채무자에게 대항하지 못한다고 되어 있으며,

「새출발기금 위탁채권 인수업무요강」 제32조 및 「코로나19 피해 개인연체 채무자 신용지원 협약 운영세칙」 [별첨 2] “채권 양도·양수 계약서”에 따르면 양도인으로부터 통지를 위임받아 양수자가 채권양도통지를 할 수 있다고 되어 있다.

한편, 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제4조에 따르면 공사는 개인 신용정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을

가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인신용정보를 안전하게 관리하도록 되어 있고,

같은 세칙 제29조에 따르면 개인정보의 처리 업무를 위탁할 시 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보주체가 확인할 수 있게 공사의 인터넷 홈페이지에 게재해야 하고, 개인정보 취급에 관한 특약서를 제출하도록 되어 있다.

따라서, 양도기관과 “채권 양도·양수 계약서” 등에 따라 양수기관인 공사가 양도통지를 해야 할 경우 후속업무를 위하여 양도통지를 적기에 해야 하며, 이를 위해 양도통지 용역을 체결할 경우 기준에 맞춰 용역사를 선정하고 채무자의 개인신용정보를 안전하게 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 양도통지 용역 계약 지연에 따른 양도통지 지연

0000처는 ‘새출발기금 및 캠프 인수채권 양도통지 업무의 효율적이며 적시적인 처리’를 위하여 양도통지 용역사를 선정하고 양도통지를 의뢰하고 있는데,

[표 29]와 같이 담당자 변경 등의 사유로 양도통지 용역 계약기간이 연속되지 않고 공백 기간(0000.00.00.~0000.00.00.)이 최대 00일 발생한 사실이 확인되었다.

[표 29] 양도통지 용역 계약 현황

계약기간	계약내용
------	------

“기재생략”

이에 따라 [표 30]과 같이 ① 13차로 인수된 새출발기금 채권의 경우 양도기관과 계약체결 후 00일이 지나 양도통지 되어 후속업무 절차가 지연되었고, ② 공백 기간 동안 긴급한 사유⁷⁵⁾로 총 00건을 업무담당자가 직접 양도통지를 진행하는 등 불필요하게 행정력이 낭비된 사실이 확인되었다.

[표 30] 새출발기금 양도통지 현황 (양도통지 용역사 계약 공백기 中)

(단위 : 건, 백만 원)

인수 차수	차주 수	채 권액	양도·양수 계약체결일 (A)	용역사 우편발송일 (B)	양도통지 소요일 (B-A)	캠코 담당자 직접 발송
----------	------	------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

“기재생략”

75) 경매 채권신고, 배당요구서 제출, 신용회복위원회 수정 조정, 단순 채무자 요청 등

(2) 개인신용정보 처리위탁 관리 불철저

양도통지 용역사에게 채무자에 관한 정보 제공 시 양도인, 대출과목, 계좌번호, 주소지 등 양도통지 발송에 필요한 최소한의 정보만 제공 ([그림 8] 참고)하여야 하는데도 양도기관으로부터 받은 주민등록번호, 휴대전화번호 등이 포함된 ‘양수도 대상채권 명세’를 용역사에게 그대로 제공하는 등 채무자 00명의 불필요한 개인신용정보([표 31] 참고)를 제공한 사실이 확인되었다.

[그림 8] 새출발기금 채권 양도통지서

“기재생략”

[표 31] 양도통지 용역사 개인신용정보 제공 내역

(단위 : 명)

제공일	차주 수	개인신용정보 제공 내용
-----	------	--------------

“기재생략”

또한, 상기 용역사(0000.00.00. 계약체결)와 관련된 개인정보 처리 업무 위탁내용을 감사일 현재까지 공사 인터넷 홈페이지에 게재하지 않고 있었으며, 계약체결 시 ‘개인정보 취급에 관한 특약서’를 제출받지 않은 사실이 확인되었다.

[소관부점 의견] 0000처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 양도통지 용역사의 계약관리 및 개인정보 처리위탁 관리를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

oooo처장은 양도통지 업무가 적기 처리될 수 있게 양도통지 용역사 선정 공백기간이 발생하지 않도록 하시고, 양도통지 용역사에게 채무자의 불필요한 개인정보가 제공되지 않도록 해당 업무를 철저히 하시며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 교육을 실시하시고 (주의)

① 개인정보 처리업무 위탁 내용을 공사 홈페이지에 게재하고, ② 양도통지 용역사로부터 '개인정보 취급에 관한 특약서' 및 불필요하게 제공된 개인신용정보에 대하여 파기 여부를 확인하시기 바랍니다. (시정)